

0107603-89.2017.8.26.0050

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: MARIA PRISCILLA ERNANDES VEIGA OLIVEIRA

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 4ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 22/08/2022

... no Inquérito Policial para investigar roubos de mercadoria e cargas. Souberam de um roubo na zona norte, chamaram a vítima ao DEIC e acha que a vítima reconheceu as pessoas por fotografias. Os demais policiais participaram das diligências. Acha que MARCIO não foi preso, não se recorda sobre PEDRO. Não se recorda de PEDRO entrando em um carro, mas ratifica o que consta de seus ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

4ª Vara Criminal

Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0107603-89.2017.8.26.0050 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0107603-89.2017.8.26.0050

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Inquérito Policial - 75/2017 - DEIC - 2ª Delegacia DISCCPAT

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MARCIO DANTAS DE SOUZA e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). MARIA PRISCILLA ERNANDES VEIGA OLIVEIRA

V I S T O S.

MÁRCIO DANTAS DE SOUZA e PEDRO HENRIQUE NASCIMENTO LOPES, qualificados nos autos, foram denunciados como incurso no art. 157, §2º, I, II e V, do Código Penal (redação anterior à Lei n. 13.654/18), porque no dia 20 de julho de 2017, por volta das 02h30, no interior do estabelecimento comercial "Rei dos Pães", situado na Avenida Josino Vieira de Goes, n. 723, Tremembé, nesta Capital, agindo em concurso entre eles e com outro indivíduo não identificado, mediante grave ameaça, exercida com emprego de arma de fogo e restrição da liberdade do ofendido, subtraíram, para eles, maços de cigarro, dinheiro e uma TV LCD, de 42 polegadas, pertencentes à empresa vítima, representada por Rodrigo Aparecido Ruiz de Oliveira. Segundo a denúncia, na data dos fatos, os acusados e outro agente se dirigiram ao local acima indicado a bordo do automóvel Fiat/Palio, cor preta, placas EZP-1743,

de propriedade de PEDRO e invadiram o estabelecimento comercial pela porta dos fundos.

Ato contínuo, se depararam com o ofendido RODRIGO e, empunhando arma de fogo, anunciaram o assalto e exigiram a entrega de dinheiro e bens de valor.

Após percorrer a extensão do estabelecimento com a vítima sob mira de arma de fogo, a fim de certificar que não havia outra pessoa no local, os acusados arrombaram a porta do escritório e subtraíram os bens acima descritos. Em seguida, trancaram RODRIGO no interior de um banheiro situado no local dos fatos e se evadiram a bordo do veículo Fiat/Palio, placas EZP-1743, onde permaneceu o terceiro agente, dando cobertura ao assalto e comunicando-se por telefone como os acusados durante a empreitada criminosa.

Consta, ainda, que o acusado MARCIO estava sendo investigado pela prática de outros delitos e, na data do roubo em questão, havia autorização de interceptação telefônica na linha de sua titularidade (11 - 954617158), nos autos n. 0027159-69.2017.8.26.0050, de modo que há gravação das comunicações telefônicas ocorridas no momento dos fatos (fls. 64/73).

Em sede policial, foram apresentadas diversas fotografias à vítima, tendo esta reconhecido MÁRCIO e PEDRO como autores do roubo (fls. 339/348).

A denúncia foi recebida em 04 de dezembro de 2020 (fls. 412/414).

Os réus foram citados (fls. 460 e 519), foi apresentada resposta à acusação (fls. 432 e 449/453) e houve ratificação do recebimento da denúncia (fls. 434 e 461).

Durante a instrução processual, foram ouvidas a vítima, testemunhas de acusação e, após, os réus foram interrogados (mídias digitais).

Deu-se cumprimento ao disposto no art. 402 do Código de Processo Penal.

Em sede de memoriais, o representante do Ministério Público, após a análise das provas produzidas, postulou a improcedência da ação para absolver os acusados das imputações que lhes foram feitas na denúncia, vez que “a autoria não restou cabalmente demonstrada em juízo” (fls. 567/569).

A Defesa de MARCIO, por se turno, postulou a absolvição do acusado nos termos do art. 386, IV, V e VII do Código de Processo Penal, dada a “fragilidade e inconsistência do conjunto probatório” coligido nos autos. Subsidiariamente, requereu a aplicação da pena base no mínimo legal, a substituição por penas restritivas de direito, a fixação de regime semiaberto ou aberto, bem como o recurso em liberdade (fls. 573/581).

Já a Defesa de PEDRO, requereu a absolvição do réu, argumentando com a insuficiência das provas coligidas nos autos (fls. 582/585).

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A ação penal é improcedente.

Embora a materialidade delitiva esteja comprovada pelos Boletins de Ocorrência de fls. 06/07 e 37/38 e pela prova oral coligida nos autos, fato é que não há provas suficientes de que os acusados praticaram o delito que lhes foi imputado na denúncia.

Em Juízo, os acusados negaram a prática delitiva. MARCIO disse que estava com sua esposa em casa quando dos fatos. Não conhece a padaria onde ocorreram os fatos.

Já o réu PEDRO, negou o crime, dizendo que provavelmente estava em casa. Não conhece vítima. Não tem tatuagem de rosa no corpo.

A vítima Rodrigo, por sua vez, disse que estava trabalhando de noite, escutou barulho na porta, achou que era o outro padeiro, na porta foi abordado com uma pessoa com arma, apontando para ele, o segurou pela gola da camisa, perguntou se tinha mais alguém. Eles queriam cigarros e sabiam onde estavam, arrombaram a porta, levaram em sacos de lixos. Eram dois roubadores, um falando ao telefone o tempo todo, tinha alguém do lado de fora, não o deixaram sair. Um só estava armado.

Vizinhos disseram sobre um Palio preto, mas não viu veículo. Subtraíram cigarros, televisão, bebidas, dinheiro. Estava sozinho na padaria, ficou trancado, teve que arrombar a porta. Ficou trancado cerca de meia-hora. Na Delegacia de Polícia reconheceu duas pessoas. Um deles tinha uma rosa tatuada na mão, o outro estava de blusa. As fotografias eram ampliadas, acha que atualizadas, coloridas. Quando eles foram embora, um falou para o outro “vamos trancar ele para ele não ver nosso

carro". No entanto, não reconheceu nenhum dos acusados em Juízo como autor do delito.

O Policial Civil Ronaldo Marcos Nogueira reconhecendo os réus em audiência, disse que houve uma interceptação telefônica no Inquérito Policial para investigar roubos de mercadoria e cargas. Souberam de um roubo na zona norte, chamaram a vítima ao DEIC e acha que a vítima reconheceu as pessoas por fotografias. Os demais policiais participaram das diligências. Acha que MARCIO não foi preso, não se recorda sobre PEDRO. Não se recorda de PEDRO entrando em um carro, mas ratifica o que consta de seus relatórios.

Já o Policial Civil Alan Dalben Rodrigues disse que nos diálogos da interceptação ouviram que eles teriam feito o roubo ao estabelecimento. Na investigação que descobriram as qualificações, não tinham tais informações quando do crime. Em outro crime de furto qualificado de um supermercado foi quando os detiveram. Aí apreenderam aparelho telefônico, MARCIO não foi preso pela sua equipe. Não teve contato com os réus, estavam em Cotia, quem conduziu foi a Guarda Municipal da localidade.

Em suma: não restou suficientemente comprovado nos autos que os acusados praticaram o delito que lhes foi imputado na denúncia. Isso porque, não houve apreensão da res furtiva e os acusados não foram reconhecidos pela vítima sob o crivo do contraditório, tampouco confessaram o delito.

Com efeito, não há como se afirmar com a certeza necessária para uma condenação criminal que os acusados tenham praticado o delito de roubo majorado descrito na denúncia, como reconhecido pelo próprio representante do Ministério Público em seus memoriais.

Desta forma, deve ser observado o princípio do in dubio pro reo, absolvendo-se os réus da imputação que lhes foi feita na inicial acusatória, ante a fragilidade do conjunto probatório produzido contra eles.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a presente ação penal e, com base no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, ABSOLVO os réus MÁRCIO DANTAS DE SOUZA e PEDRO HENRIQUE NASCIMENTO LOPES, por falta de provas suficientes para a condenação.

Anoto, nesse ponto, que os acusados responderam soltos aos termos do processo, não dando causa à decretação de sua custódia preventiva.

Tendo sido o pedido de ambas as partes, certifique-se de imediato o trânsito em julgado desta sentença, expeça-se o necessário, e arquivem-se os autos, com as cautelas de estilo.

P. R. I. C.

São Paulo, 18 de agosto de 2022.

MARIA PRISCILLA ERNANDES VEIGA OLIVEIRA
Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA